

अनुसूचित जमातीचे वैधता प्रमाणपत्रांच्या
अनुषंगाने सादर करावयाची न्यायालयीन
प्रकरणे विहित कालमर्यादेत सादर
करण्याबाबत.

महाराष्ट्र शासन
आदिवासी विकास विभाग
शासन परिपत्रक क्र.- न्यायप्र/प्र.क्र.७२/ (E-१६२८७६६)/का-१०
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक,
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२
दिनांक :- २६ मे, २०२६

वाचा :- १) सन २००१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २३, दिनांक २३.०१.२००१ अन्वये राजपत्रात
प्रसिध्द करण्यात आलेला अधिनियम

२) महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर
मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग जातीचे प्रमाणपत्र (देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे
(विनियमन) अधिनियम २००० अंतर्गत दिनांक ०४.०६.२००३ रोजी राजपत्रात प्रसिध्द
करण्यात आलेले नियम

३) शासन पत्र क्र. एसटीसी-२०२६/प्र.क्र.४६/का-१०, दि.०२.०४.२०२६

परिपत्रक :-

महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व
विशेष मागासप्रवर्ग (जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन) अधिनियम २००० व
त्याचप्रमाणे महाराष्ट्र अनुसूचित जमातीचे प्रमाणपत्र (देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन), नियम
२००३ मधील तरतुदीनुसार अनुसूचित जमातीच्या लोकांना जात प्रमाणपत्र तसेच जात वैधता प्रमाणपत्र
निर्गमित करण्यात येते.

२. अनुसूचित जमाती वैधता प्रमाणपत्राच्या अनुषंगाने अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समित्यांच्या
आदेशांविरुद्ध याचिकाकर्त्यामार्फत मा. उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल करण्यात येतात. सदर
रिट याचिकांमध्ये मा. उच्च न्यायालयाने अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समित्यांविरुद्ध आदेश
पारित केल्यास मा. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांविरुद्ध प्रकरणपरत्वे मा. सर्वोच्च न्यायालयात
विशेष अनुज्ञा याचिका किंवा मा. उच्च न्यायालयात पुनर्विलोकन याचिका दाखल करणे आवश्यक असते.
मा. सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुज्ञा याचिका तसेच मा. उच्च न्यायालयात पुनर्विलोकन याचिका दाखल
करण्यास्तव शासनस्तरावर विधी व न्याय विभागाचे अभिप्राय प्राप्त करून घेऊन प्रकरणे विहित वेळेत
निकाली काढणे आवश्यक आहे.

३. अनुसूचित जमाती वैधता प्रमाणपत्राच्या अनुषंगाने विधी व न्याय विभागाच्या अभिप्रायास्तव सादर
करावयाची न्यायालयीन प्रकरणे मा. उच्च न्यायालयाचा आदेश प्राप्त झाल्यावर, खालीलप्रमाणे नमूद
कालमर्यादेत सादर करण्यासाठी कार्यपद्धती अवलंबण्यात यावी.

१. अनुसूचित जमाती वैधता प्रमाणपत्राच्या अनुषंगाने अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समित्यांच्या आदेशांविरुद्ध याचिकाकर्त्यामार्फत मा. उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल करण्यात येतात. सदर रिट याचिकांमध्ये मा. उच्च न्यायालयाने अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समित्यांविरुद्ध आदेश पारित केल्यास मा. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांविरुद्ध प्रकरणपरत्वे मा. सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुज्ञा याचिका किंवा मा. उच्च न्यायालयात पुनर्विलोकन याचिका दाखल करणेसाठी संबंधित समितीने त्याबाबत सहायक सरकारी अभियोक्ता यांचे त्याबाबतचे अभिप्राय ७ दिवसांच्या कालावधीत प्राप्त करून घ्यावेत त्यासाठी संबंधित समितीने सहायक सरकारी अभियोक्ता यांच्याकडे पाठपुरावा करावा.
२. सहायक सरकारी अभियोक्ता यांचे अनुकूल व प्रतिकूल अभिप्राय प्राप्त झाल्यावर समितीने विशेष अनुज्ञा याचिका दाखल करण्यासाठी मान्यता मिळणेसाठीचा परिपूर्ण प्रस्ताव (सर्व आवश्यक ती कागदपत्रे जोडून) तातडीने कोणत्याही परिस्थितीत १५ दिवसांच्या कालावधीत संदर्भाधिन अनुक्रमांक ३ येथे नमुद केलेल्या सूचनानुसार संबंधित समित्यांनी शासनास सादर करावेत.
३. न्यायालयीन प्रकरणांची कालमर्यादा व गांभीर्य लक्षात घेता, त्यावर नियमानुसार तात्काळ कार्यवाही करणे आवश्यक आहे. न्यायालयीन प्रकरणांवर विहित कालावधीमध्ये कार्यवाही न झाल्यास व त्यामुळे भविष्यात मा. न्यायालयाकडून अप्रिय आदेश पारित झाल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी संबंधित समिती कार्यालयाची राहिल, याची नोंद घ्यावी.
४. सर्व संबंधितांनी कार्यवाही करण्यासाठी खालीलप्रमाणे कालमर्यादा निश्चित करण्यात येत आहे.

अ.क्र	कार्यवाही	कालमर्यादा	संबंधित जबाबदार अधिकारी/कार्यालय
१	अभियोक्त/ सहायक सरकारी अभियोक्ता यांचे अभिप्राय प्राप्त करून घेणे.	७ दिवस	विधी अधिकारी / विधी सहायक/सह आयुक्त, अनुसूचित जमाती पडताळणी समिती
२	परिपूर्ण प्रस्ताव शासनास सादर करणे.	१५ दिवस	विधी अधिकारी / विधी सहायक/सह आयुक्त, अनुसूचित जमाती पडताळणी समिती
३	प्रस्तावाची छाननी करणे/ प्रस्ताव सादर करणे.	१५ दिवस	कार्यासन-१०, कार्यासन अधिकारी
४	प्रस्ताव विधी व न्याय विभाग, छत्रपती संभाजीनगर/नागपूर/मंत्रालय खुद्द येथे सादर करणे.	८ दिवस	कार्यासन अधिकारी/अवर सचिव /अवर सचिव (विधी) / उप/ सह सचिव / सचिव
५	प्रस्तावावर विधी व न्याय विभागाने अभिप्राय देऊन संबंधित अभियोक्ता यांना कळविणे.	१५ दिवस	संबंधित कार्यासने विधी व न्याय विभाग, छत्रपती संभाजी नगर/ नागपूर/ मंत्रालय खुद्द

६	समिती कार्यालयाने अंतिम याचिका प्रारूप संबंधीत अभियोक्ता / विशेष समुपदेशी यांची सहमती घेऊन शासनास मान्यतेसाठी सादर करणे.	१५ दिवस	विधी अधिकारी / विधी सहायक/सह आयुक्त, अनुसूचित जमाती पडताळणी समिती
७	विभागाने अंतिम याचिका प्रारूपास सहमती / मान्यता देणे.	५ दिवस	कार्यासन-१०, कार्यासन अधिकारी/ अवर सचिव / सह सचिव / सचिव
८	अनुसूचित जमाती पडताळणी समितीने विशेष अनुज्ञा याचिका मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करणे.	१० दिवस	विधी / अधिकारी / विधी सहायक / सह आयुक्त, अनुसूचित जमाती पडताळणी समिती

५. उपरोक्त विवरणपत्रात कालमर्यादा नमूद केली असली तरी यापेक्षा कमी कालमर्यादेच्या कालावधीत विशेष अनुज्ञा याचिका दाखल करण्यासाठी सर्व संबंधितांनी दक्षता घ्यावी.

मात्र पुनर्विलोकन याचिकेबाबत मा. उच्च न्यायालयाच्या न्यायनिर्णयानंतर ३० दिवसांच्या आत मा. न्यायालयात पुनर्विलोकन याचिका दाखल करण्याची सर्व संबंधितांनी दक्षता घ्यावी.

६. मा. न्यायालयात विहित वेळेत याचिका दाखल करण्याच्या अनुषंगाने आयुक्त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे यांनी संनियंत्रण करावे. यानुषंगाने सर्व समित्यांशी समन्वय ठेऊन व नियतकालिक आढावा घेऊन पुनर्विलोकन याचिका / विशेष अनुज्ञा याचिका विहित वेळेत दाखल करण्याची दक्षता घ्यावी.

७. मा. उच्च न्यायालयात पुनर्विलोकन याचिका व मा. सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुज्ञा याचिका दाखल करण्याच्या अनुषंगाने सर्व जात पडताळणी समिती कार्यालयांनी विहित कालमर्यादेत न्यायालयीन प्रकरणांवर कार्यवाही करण्याची दक्षता घ्यावी.

८. सदर शासन परिपत्रक, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्र. २०२६०५२६१७०६४५१४२४ असा आहे. सदर शासन परिपत्रक डिजिटल स्वाक्षरीने सांक्षांतिक करून काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.

(शं. त्र्यं. जाधव)

सह सचिव, महाराष्ट्र शासन

प्रति,

१. मा.मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२
२. मा.राज्यमंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२
३. सचिव, आदिवासी विकास विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक मंत्रालय, मुंबई-३२

४. आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक
५. आयुक्त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे
६. सर्व जिल्हाधिकारी
७. सर्व अपर आयुक्त, आदिवासी विकास
८. सर्व सह आयुक्त तथा उपाध्यक्ष, अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र पडताळणी समिती
९. सर्व उप जिल्हाधिकारी
१०. सर्व उपविभागीय अधिकारी (महसूल)
११. निवडनस्ती का-१०